

Политика обработки персональных данных в отношении пользователей личного кабинета **tbuilder.pro** и мобильного приложения **TBuilder** компании **ООО "ТИМБИЛДЕР"**

Общие положения

1. Правообладателем сайта, мобильного приложения и лицом, осуществляющим обработку персональных данных пользователей, является ООО "Тимбилдер" (далее - Оператор).
2. Настоящая Политика определяет порядок сбора, получения, защиты, обработки, хранения, передачи и уничтожения персональных данных пользователей сайта <https://tbuilder.pro/>, расположенного на доменном имени <https://tbuilder.pro/> (далее - сайт), мобильного приложения TBuilder (далее - мобильное приложение) в соответствии с законодательством Российской Федерации, действует в отношении всей информации, которую Оператор может получить о пользователях во время использования ими сайта, и в отношении всей информации, которую мобильное приложение может получить о пользователях во время использования ими мобильного приложения.
3. В рамках Политики под персональными данными пользователя понимаются:
 - персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации или в процессе использования личного кабинета на сайте и мобильного приложения, включая персональные данные пользователя, обязательные для принятия к рассмотрению, созданного им сообщения;
 - данные, которые передаются автоматически в процессе использования личного кабинета или мобильного приложения, включая, но не ограничиваясь: IP-адрес, информация из cookie, информация о модели устройства, операционной системе, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к мобильному приложению), идентификатор устройства для рассылки push уведомлений, время и дату доступа, адрес запрашиваемой страницы, а также другую статистику.

Оператор осуществляет обработку информации об оборудовании, доступ к которому осуществляется с использованием личного кабинета или мобильного приложения (в частности: модель, серийный номер; протокол событий; конфигурация системы и т.д.).

4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

5. Регистрируясь на сайте и в мобильном приложении, пользователь добровольно и в своих интересах предоставляет свои персональные данные и иную информацию.
6. Оператор не проверяет (не имеет возможности проверить) актуальность и достоверность предоставляемой пользователями сведений, полученных посредством личного кабинета на сайте и мобильного приложения, и исходит из того, что пользователи предоставляют достоверную и **достаточную информацию**.
7. Использование личного кабинета на сайте и использование мобильного приложения означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных данных.
8. В случае, если пользователь возражает против обработки персональных данных Оператором в соответствии с Политикой, пользователь вправе отказаться от использования личного кабинета на сайте и мобильного приложения и направить соответствующее обращение в адрес Оператора. В таком случае предоставление доступа к личному кабинету и мобильному приложению, осуществляться не будет.

Цели сбора и обработки персональных данных

1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
2. Обработка персональных данных Оператором осуществляется в следующих целях:
 - 2.1 Обеспечение возможности регистрации и последующей аутентификации пользователей в личном кабинете и мобильном приложении.
 - 2.2 Для оказания услуг, связанных с сервисом предоставляемыми данными продуктами и поддерживаемыми ими устройствами и системами.
 - 2.3 Организации технической поддержки.
 - 2.4 Информирования пользователей об изменениях связанными с данными продуктами и поддерживаемых ими устройств и систем.

Категории обрабатываемых данных

1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
2. К категориям субъектов персональных данных относятся:
 - 2.1 Пользователи личного кабинета на сайте. В данной категории субъектов Оператором обрабатываются персональные данные: ФИО, адрес электронной почты, номер телефона (категория персональных данных - общие персональные данные).

2.2 Пользователи мобильного приложения. В данной категории субъектов Оператором обрабатываются персональные данные: ФИО, адрес электронной почты, номер телефона (категория персональных данных - общие персональные данные).

Порядок и условия обработки персональных данных

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных - операции, совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в сроки, необходимые для достижения целей обработки персональных данных.
2. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить пользователя, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3. При осуществлении хранения персональных данных Оператор персональных данных обязан использовать базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Закона о персональных данных.

Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, обособляются от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональных данных (далее - материальные носители), в специальных разделах или на полях форм (бланков). При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель.

4. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв согласия пользователя на обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных.
5. Пользователь дает согласие на обработку персональных данных, действующее с даты начала использования им личного кабинета, мобильного приложения и на срок в течение 30 дней после даты отзыва согласия.
6. Оператор обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия пользователя, если иное не предусмотрено

федеральным законом.

7. В отношении персональных данных пользователя сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
8. Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Состав и перечень мер Оператор определяет самостоятельно.
9. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
10. Пользователь вправе в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, воспользовавшись функцией редактирования персональных данных.
11. Представители уполномоченных органов власти (в том числе, но не ограничиваясь, контролирующих, надзорных, правоохранительных, дознания и следствия) получают доступ к персональным данным, обрабатываемым Оператором, в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы пользователей на доступ к персональным данным

1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 Закона о персональных данных, пользователю или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему пользователю, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении пользователя или его представителя либо в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса пользователя или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления Оператором в адрес пользователя мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.
2. Оператор обязан предоставить безвозмездно пользователю или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому пользователю. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления пользователем или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, Оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления пользователем или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки,

Оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан уведомить пользователя или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого пользователя были переданы.

3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании сведений, представленных пользователем или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных данных.
4. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных:
 - в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Оператором в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления;
 - в случае отзыва пользователем согласия на обработку его персональных данных;
 - в случае достижения цели обработки персональных данных и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока Оператор осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.
5. В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав пользователя, Оператор обязан с момента выявления такого инцидента Оператором, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных или иным заинтересованным лицом уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных:
 - в течение двадцати четырех часов о произошедшем инциденте, о предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав пользователя, и предполагаемом вреде, нанесенном правам пользователя, о принятых мерах по устранению последствий соответствующего инцидента, а также предоставить сведения о лице, уполномоченном оператором на взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, по вопросам, связанным с выявленным инцидентом;
 - в течение семидесяти двух часов о результатах внутреннего расследования выявленного инцидента, а также предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента (при наличии).
6. В случае обращения пользователя к Оператору с требованием о прекращении обработки персональных данных Оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения им соответствующего требования, обязан прекратить их обработку, за исключением случаев, предусмотренных Законом о персональных данных.

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления Оператором в адрес пользователя мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

7. После истечения срока нормативного хранения документов, содержащих персональные данные пользователя, или при наступлении иных законных оснований документы подлежат уничтожению.
8. Оператор для этих целей создает экспертную комиссию и проводит экспертизу ценности документов.
9. По результатам экспертизы документы, содержащие персональные данные пользователя и подлежащие уничтожению:
 - на бумажном носителе - уничтожаются путем измельчения в шредере;
 - в электронном виде - стираются с информационных носителей либо физически уничтожаются сами носители, на которых хранится информация.

Заключительные положения

1. Настоящая Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после ввода в действие настоящей Политики.
2. Оператор вправе вносить изменения в Политику в любое время и без предварительного предупреждения и согласия пользователя.
3. При внесении изменений в актуальной редакции Политики указывается дата последнего обновления.
4. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
5. Действующая редакция Политики находится на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://tbuilder.pro/>.
6. Дальнейшее использование пользователем личного кабинета на сайте и мобильного приложения после внесения изменений в Политику считается безусловным принятием пользователем этих изменений.

Контактная информация

Вы можете связаться с Нами по телефону 89252365212, электронной почте ogorodov@zntc.ru или написав письмо по адресу: 124527, город Москва, г Зеленоград, Солнечная аллея, д. 6